

1500370-34.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... efeito, demonstrados os delitos de tráfico e associação, incabível a minorante do "tráfico privilegiado".

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES OCORRIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

AUSÊNCIA DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500370-34.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500370-34.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2094958/2021 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 4, 17206074 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 26/21/567 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2094958 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JESSE DA SILVA MACAGNAN e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Jesse da Silva Macagnan, João Paulo Ramos da Silva, Lucas da Costa Chaves Freneda Pinto e Vander Luis Camargo, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, os acusados, no dia 07 de abril de 2021, às 16h, na Rua Waldemar Gregório de Moraes, quadra 1, foram surpreendidos com 43 porções de cocaína, 04 porções de maconha, sendo uma maior, 133 porções de crack (13,77g), para fins de tráfico.

Ainda segundo a exordial, os réus se associaram para praticarem, reiteradamente ou não, para praticarem o crime de tráfico.

Boletim de ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação preliminar (fls. 26/36) e laudo definitivo (fls. 140/144).

Pelo crime, foram os réus presos em flagrante.

Durante a análise formal do ato (fls. 114/118), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 155/157, foi recebida a denúncia e determinada a notificação/citação dos acusados.

Os réus foram formalmente citados (fls. 217, 219, 221 e 224), tendo ofertado defesa preliminar (fls. 233/247, 252/270, 331/332 e 365).

As decisões de fls. 271/277 e 367/368 mantiveram o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 382/385 foram ouvidos o policial civil Marcos Moraes Bueno, Aretusa Helena Leite, Bruna Martins Alves e Celso Roberto do Amaral.

Já na audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 432/434 foi ouvida a testemunha policial civil Leonardo Almas de Abreu e interrogados os acusados.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 438/447 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, com exasperação da pena-base em razão do art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando-se os antecedentes do acusado Vander, a reincidência de Vander (específica) e João Paulo, com a valoração da agravante do "estado pandêmico", afastando-se o "tráfico-privilegiado", com a fixação do regime inicial fechado.

A D. Defesa constituída do acusado João Paulo às fls. 465/488 pleiteou pela absolvição, já que o acusado seria usuário de droga e não conhece os demais réus, a inexistência da associação para o tráfico, em razão da ausência de estabilidade e permanência, ou a fixação da pena no patamar mínimo, considerando-se apenas a reincidência na fase intermediária, a fixação do regime inicial semiaberto, e o deferimento da gratuidade judiciária.

A D. Defesa constituída do acusado Jesse às fls. 489/514 pugnou pela absolvição já que ele nunca tinha conversado com os demais, e é usuário de drogas, sendo que os entorpecentes foram encontrados em um terreno baldio, sem acesso, a inocorrência da associação para o tráfico, pela ausência dos elementos constituintes, ou a configuração do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, pela presença dos requisitos legais, a fixação da reprimenda no patamar mínimo, o afastamento da agravante do "estado pandêmico", a fixação do regime inicial aberto e a concessão da "justiça gratuita".

A D. Defesa constituída do acusado Lucas às fls. 519/523 pediu pela absolvição, visto que o acusado tinha apenas a intenção de adquirir droga (consumo) ou o lançamento da reprimenda básica, com a constatação do "tráfico privilegiado", com a fixação do regime inicial aberto, substituindo-se a privativa por restritivas, possibilitando-se eventual recurso em liberdade.

Já a Defensoria Pública, representando o acusado Vander, às fls. 531/547, pediu pela absolvição, já que nenhuma droga estava na posse do acusado, o que é corroborado pela fragilidade dos depoimentos dos policiais, a absolvição pela associação criminosa, tendo em vista que não comprovadas a estabilidade e permanência.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação preliminar (fls. 26/36) e laudo definitivo (fls. 140/144).

As autorias, de outra banda, em relação a ambos os crimes, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais civis Marcos Moraes Bueno e Leonardo Almas de Abreu, na fase judicial (mídia SAJ) disseram, em resumo, que estavam desenvolvendo uma investigação complexa neste ponto de venda de drogas, conhecido como "biqueira do Piquete", que seria muito rentável aos traficantes, tendo em vista que, inclusive, foram realizadas diversas operações e prisões naquele local. Afirmaram que o foco da operação era a prisão dos 'gerentes' responsáveis pela venda. Informaram que já

possuíam a dinâmica das vendas, sendo que, geralmente, eles se dividiam em três pessoas, e cada uma era responsável por vender um tipo de droga. Esclareceram que eles escondiam as drogas pelas calçadas e pelos terrenos baldios, pois havia bastante ação por parte da polícia militar. Mencionaram que o responsável pela venda da cocaína era o réu João Paulo, sendo o acusado Vander, vulgo "Sabotagem", responsável pela venda do 'crack'. Citaram que ambos eram conhecidos dos meios policiais, além de Lucas, incumbido da venda de 'maconha'. Asseveraram que, naquele período, flagraram várias vendas (entre 10 a 15) realizadas pelos três acusados. Disseram que eles se dirigiam até um terreno próximo, tanto na parte da frente como atrás, e retiravam as drogas. Afirmaram que João Paulo ainda ficava com uma bicicleta circulando pelos locais. Informaram que, enquanto esperavam outra equipe da polícia para realizarem a prisão em flagrante, viram Camila, esposa de Matheus, gerente da venda do 'crack', fazendo contato com João Paulo. Esclareceram que ele (João Paulo) foi de bicicleta até um terreno e voltou com um 'bolo de dinheiro', entregando para Camila, que estava em um veículo prata. Mencionaram que assim que Camila saiu, chegou o réu Jesse, pessoa já conhecida dos meios policiais. Citaram que ele chegou 'na garupa de uma moto' e entregou algo ao acusado João Paulo, que, imediatamente, escondeu o entorpecente num terreno. Asseveraram que, logo após, chegou o apoio de outros policiais, e, por isso, fizeram a abordagem e conseguiram deter todos os acusados. Disseram que, na posse do acusado Lucas, havia duas ou três porções de maconha, enquanto os demais réus alegaram que estavam no local para comprarem drogas. Mencionaram que, no terreno onde eles mexiam, acharam 42 pinos de cocaína, 80 porções de 'crack' e 80 reais em 'notas picadas'. Citaram que, como já tinham a informação de que Jesse, possivelmente, guardava drogas num terreno situado em frente à residência dele, foram até o local e acharam uma porção bruta de maconha com cerca de 50g e diversas outras porções de 'crack' (cerca de 60), semelhantes às aquelas anteriormente encontradas e diversos pinos vazios, eppendorfs. Asseveraram que já havia outra investigação, com interceptação telefônica, que flagrava a venda de drogas por parte de João Paulo e Jesse. Disseram que os traficantes seriam funcionários de Paulo "Dentuço", pessoa já presa por tráfico de drogas. Informaram que as campanhas se iniciaram em dezembro do ano passado. Vale consignar que os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela r. jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe

22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

As testemunhas de defesa, ouvidas sob o devido processo legal (mídia SAJ), em suma, disseram que Lucas e João Paulo são usuários de droga.

O acusado Jesse, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), disse, em resumo, que é dependente de droga e foi até a 'biqueira' comprar droga para seu consumo. Afirmou que foi detido assim que desceu de sua moto. Informou que conhece os demais corréus 'de vista', mas nunca conversou com eles. Esclareceu que os entorpecentes foram encontrados num terreno baldio, sendo que não tinha acesso ao terreno onde as drogas foram achadas.

Já o acusado João Paulo, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disse, em síntese, que foi comprar drogas, quando os policiais chegaram e efetuaram sua prisão. Afirmou que também foram presos Lucas, Jesse e Vander, pessoas que não conhecia.

O acusado Vander sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ) disse, em resumo, estava num bar quando dos policiais chegaram e passaram a agredi-los. Afirmou que foi algemado e levado para a delegacia. Informou que não conhecia os demais acusados. Esclareceu que é dependente químico e alcoólatra.

O acusado Lucas, em Juízo (mídia SAJ), disse, em síntese, que saiu do lavacar, onde trabalhava, e foi até a 'biqueira' comprar maconha para seu consumo. Afirmou que trabalhava durante o dia no lavacar e à tarde em uma pizzaria. Informou que, quando foi abordado, estava com a mochila de entrega da pizzaria.

Pela prova colhida, de rigor a condenação por ambos os delitos.

É dos autos que os policiais realizavam campanhas há algum tempo.

Importante citar, de início, que as campanhas (tempo, forma, meios empregos, etc), estão relacionadas à discricionariedade da atividade policial e aos meios eficazes da investigação no caso em concreto, de forma a descortinar a autoria e materialidade dos delitos em foco.

Por isso, se as declarações policiais são coerentes e não foram infirmadas, mediante justificativas plausíveis, devem ser consideradas válidas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DENÚNCIA FORMALIZADA. REALIZAÇÃO DE CAMPANAS. ATIVIDADE TÍPICA DO DELITO RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. POSSE DE UMA ÚNICA MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE ARMAMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DO TRÁFICO.

1. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar a condenação pelo tráfico de drogas, com base no depoimentos dos policiais que, após denúncia anônima formalizada, realizaram campanhas e visualizaram a atividade típica do delito, não tendo sido produzida prova da suspeição ou impedimento dos policiais, a revisão do julgado, para fins de absolvição do delito, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

2. Apesar de se tratar de apenada primária e de não ter sido apreendida quantidade relevante de drogas, não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa do comércio de drogas, por longo tempo, evidenciada por elemento concreto adicional colhido nos autos, tal como o depoimento dos policiais.

3. A partir do julgamento do EREsp 1853920/SC pela Terceira Seção, "o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (EResp 1853920/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

4. Considerando a jurisprudência desta Corte Superior, e o contexto em que foi encontrada a munição (1 cartucho intacto CBC calibre .38), de flagrante de tráfico com a apreensão de quantidade de drogas (51 invólucros plásticos contendo cocaína, na forma de crack, acondicionados em formato de "pedra", com peso bruto de 12,4 gramas), evidencia-se a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em apreço - a incolumidade pública, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

5. A jurisprudência desta Corte entende que "a posse ilegal de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado" (AgRg no HC 479.187/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019).

6. Habeas Corpus denegado.

(STJ, 6ª Turma, HC 683199 / SP, relator ministro Olindo Menezes, julgado em 05/10/2021)

Da análise dos depoimentos, forçoso convir que os acusados disseram que eram usuários. E, de um modo geral, segundo as defesas, o dolo de consumo levaria à absolvição dos acusados.

De se citar que a droga apreendida é diversa (maconha, crack e cocaína). Já os acusados, ora são viciados por maconha ou 'crack' (informações da vida pregressa de fls. 37/40). Deste modo, a apreensão de entorpecente variado espanca a tese de "meros" usuários.

Já alegação de que os acusados não se conheciam também não pode permanecer hígida. Com efeito, em campanhas prévias, os policiais flagraram os acusados, tecendo detalhes das atividades. Por fim, a argumentação de um dos acusados de que a droga estaria em um terreno baldio, sem acesso, permaneceu solteira nos autos, despida de qualquer demonstração. Aliás, há informações no sentido de que tal terreno servia para ocultar as drogas e que os acusados lá mexiam, tanto é assim que parte da droga apreendida foi encontrada naquele local.

Já a associação criminosa também restou delineada.

A estabilidade está configurada pelo tempo de campanhas (desde dezembro de 2020), e pelas informações de que os acusados seriam 'empregados' de Paulo "Dentuço", segundo as testemunhas, indivíduo já conhecido nos meios policiais.

A permanência, de outro lado, vista como o dolo em continuar nas atividades criminosas ficou demonstrada.

Durante as investigações, os policiais descobriram a dinâmica das vendas, sendo que, geralmente, eles se dividiam em três pessoas, a ponto de cada um deles ser responsável por vender um tipo de droga, ou seja, conforme a prova testemunhal amealhada, a venda da cocaína era realizada por João Paulo, sendo o acusado Vander, vulgo "Sabotagem", responsável pela venda do 'crack', enquanto Lucas era incumbido da venda de maconha.

Já Jesse (objeto de outra investigação com João Paulo e ligado à Paulo "Dentuço"), foi abordado em sua moto quando entregava droga à João Paulo para ser guardada em um terreno (diverso do primeiro).

É dizer, o modus operandi é o mesmo, e as drogas apreendidas similares.

Nesta esteira, importante a citação do doutrinador Renato Brasileiro de Lima in Legislação Criminal Especial Comentada, 3ª edição, 2015, Juspodivm, página 775: Referindo-se ao crime de associação para fins de tráfico na vigência da antiga Lei de Drogas (revogada Lei n° 6.368/76, art. 14), cuja redação era bastante semelhante à atual, o próprio Supremo já teve a oportunidade de asseverar que "a associação para o tráfico de entorpecentes, como tipificada no art.14 da Lei de Entorpecentes, dispensa o elemento mais característico das figuras penais de associação para delinquir, qual seja, a predisposição da *societas sceleris* à prática de um número indeterminado de crimes: para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas"

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES DIVERSOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a recorrente foi condenada pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, por ter sido comprovado que ela e seu companheiro tinham em depósito no seu imóvel, para fins de comércio, 2,5 Kg de maconha. As instâncias ordinárias concluíram, ainda, que as circunstâncias do flagrante, especificamente a apreensão da expressiva quantidade de droga no quarto do casal e dos instrumentos para a comercialização da droga (3 balanças de precisão), bem como as prévias investigações policiais dando conta do intenso comércio ilícito na casa dos réus demonstravam o vínculo subjetivo entre a recorrente e seu companheiro na reiterada prática do comércio ilícito de entorpecentes.

2. Dessa forma, a pretensão de absolvição pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, este último sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência entre os réus, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súm. 7/STJ).

3. O aumento da pena-base em 1 ano de reclusão, fundado na quantidade de droga (2,5 Kg de maconha), pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, atende ao disposto no art. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. Ao contrário da tese da defesa, não há que se falar em bis in idem na consideração da quantidade de drogas para majorar a pena-base, tanto em relação ao delito de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) quanto ao de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), uma vez que se tratam de crimes diversos.

5. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.

Precedentes.

6. "É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1378508/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 7/12/2016).

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 736226 / PE, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13/11/2018)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelos delitos previstos nos arts.

33 "caput" e 35 da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Tráfico de drogas

Réu Jesse da Silva Macagnan

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a variedade e natureza de parte da droga (43 porções de cocaína (13,59g), 3 porções de maconha (5,9g), 77 porções de 'crack' (13,77g), 56 porções de crack(9,24g), 1 porção bruta de maconha (27,59g), denotam que a reprimenda deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Aliás, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que tais circunstâncias - quantidade e natureza - são preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela r. jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, o acusado possui, em seu favor, a menoridade relativa, de modo que a pena deve retornar ao mínimo legalmente estipulado, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentas) diárias.

Ainda na fase intermediária, a agravante do "estado pandêmico" deve ser afastada. Primeiro, como dito pela defesa, o crime foi elucidado após a revogação do Decreto Legislativo nº 6/2020.

Além disso, não há informações que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19. Neste sentido, deve ser revisto posicionamento anterior, já que este é o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Com efeito, demonstrados os delitos de tráfico e associação, incabível a minorante

do "tráfico privilegiado".

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES OCORRIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

AUSÊNCIA DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MINORANTE QUANDO RECONHECIDA A AUTORIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O

TRÁFICO.PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível a aplicação da minorante do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 quando ocorrer a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Precedentes. 2. Mostra-se manifestamente infundada a tese sustentada pela Defesa que o exame do recurso especial esbarraria na Súmula n.º 07/STJ. Ora, os Acusados foram condenados por associação para o tráfico. Assim, comprovado no acórdão recorrido a prática do crime, o qual sequer foi impugnado pela Defesa, é possível o afastamento da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sem necessidade de reexaminar as provas dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1292271 MG 2011/0274834-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2012)

Depois, a diversidade e natureza de drogas, além da apreensão de eppendorfs vazios e dinheiro, e ainda os locais de apreensão (terrenos), denotam que o tráfico já era realizado, no local, há algum tempo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 500 G DE CRACK E 4,33 G DE COCAÍNA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CONVICÇÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO AO CRIME CALCADA NÃO APENAS NA QUANTIDADE DE DROGAS, MAS TAMBÉM NA APREENSÃO DE PETRECHOS LIGADOS AO FABRICO, EMBALO E COMÉRCIO DE DROGAS. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. TESE DE QUE A DROGA NÃO PERTENCIA AO RÉU, MAS SIM AO CORRÉU.

ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 1208408 / SP, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018)

Por isso, a pena atingida na segunda fase é a definitiva.

Réu João Victor Fonseca de Oliveira

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, como argumentado, a reprimenda deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado é reincidente (feito nº 0000317-47.2021.8.26.0071), o que agrava a pena em 1/6, atingindo 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na final, inexistentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária é a definitiva.

Resta consignado, tal como motivado, que a quantidade e qualidade dos entorpecentes, impedem o manejo da minorante do "tráfico-privilegiado", em razão da ocorrência de atividade criminosa, e, quanto ao acusado, em específico, ante a reconhecida reincidência.

Réu Lucas da Costa Chaves Freneda Pinto

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, como argumentado, a reprimenda deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias legais.

Na final, inexistentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária é a definitiva.

Resta consignado, tal como argumentado, a ocorrência de tráfico e associação para o mesmo fim.

Réu Vander Luis Camargo

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, como argumentado, a reprimenda deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado é reincidente específico (feito nº 0011620-39.2013, fls. 103/105).

Por isso, a agravação deve ser em maior extensão, ou seja, em 1/5, perfazendo 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE TRÁFICO. NULIDADE. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. LEITURA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3. AGRAVAMENTO DA PENA. PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 4. CAUSAS DE AUMENTO. CRIME PERTO DE ESCOLA E COM ADOLESCENTE. PLEITO DE DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

3. As circunstâncias judiciais bem como as agravantes e atenuantes não possuem patamares fixos de aplicação da pena, ficando o quantum de elevação a critério do magistrado, desde que observada a razoabilidade. A jurisprudência, visando a balizar um critério razoável, assentou que seria adequada uma elevação que não fosse superior 1/6 (um sexto). No entanto, cuidando-se de réu multirreincidente ou reincidente específico, revela-se escorreita a agravação da pena em patamar maior, uma vez que devidamente motivada em elemento concreto dos autos. Portanto, não há qualquer ilegalidade no agravamento da pena em 1/5 (um quinto) em virtude de o réu ser reincidente específico.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 282148 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/05/2016)

Na final, inexistentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária é a definitiva.

Resta consignado, tal como motivado, que a quantidade e qualidade dos entorpecentes, impedem o manejo da minorante do “tráfico-privilegiado”, em razão da ocorrência de atividade criminosa, e, quanto ao acusado, em específico, ante a reconhecida reincidência.

Associação para o tráfico

Réu Jesse da Silva Macagnan

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a reprimenda deve permanecer no mínimo legal, isto é, 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado possui em seu favor a menoridade relativa, o que não pode amenizar a pena aquém do mínimo, nos moldes da Súmula nº 231 do STJ.

Ainda na fase intermediária, a agravante do “estado pandêmico” deve ser afastada.

Primeiro, como dito pela defesa, o crime foi elucidado após a revogação do Decreto Legislativo nº 6/2020.

Além disso, não há informações que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena é definitiva.

Réu João Victor Fonseca de Oliveira

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Assim, a pena é mínima, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado é reincidente (feito nº 0000317-47.2021.8.26.0071), o que agrava a pena em 1/6, atingindo 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na final, inexistentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária é a definitiva.

Réu Lucas da Costa Chaves Freneda Pinto

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Assim, a pena é mínima, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias legais.

Na final, inexistentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária é a definitiva.

Réu Vander Luis Camargo

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Assim, a pena é mínima, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado é reincidente (feito nº 001620-39.2013), o que agrava a pena em 1/6, atingindo 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na final, inexistentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária é a definitiva.

Em razão do concurso material de delitos, precipuamente pelos diversos bens

jurídicos lesados, as penas devem ser somadas, totalizando, em definitivo: 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, para o acusado Jesse; 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa, para o acusado João; 9 (nove) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, para o acusado Lucas e 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1.536 (um mil, quinhentos e trinta e seis) dias-multa, para o acusado Vander.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado para todos os acusados, eis que é o único apto a atender às finalidades da pena, quais sejam, preventiva e repressiva.

Os réus João e Vander são reincidentes.

Ademais, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Além disso, a droga era efetivamente comercializada, o que denota, como dito alhures, que o regime mais gravoso é o único necessário e suficiente para a reprovação do crime.

Pelas mesmas razões, e ainda para resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa (salientando-se que as campanhas ocorreram por cerca de 04 meses), os acusados devem permanecer em custódia.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS.

POSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS SUSPEITAS IN CASU. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do writ, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

II - Apesar da função constitucional das guardas municipais serem restritas à proteção dos bens, serviços e instalações dos entes municipais, não se verifica, in casu, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na sua atuação, tendo em vista que a prisão efetuada foi realizada em flagrante, a qual poderia ser realizada até mesmo por qualquer do povo e sem mandado, na forma do art. 301, do Código de Processo Penal.

III - In casu, restou configurada a flagrância permanente de tráfico de entorpecentes, com base em fundados indícios (patrulhamento em área conhecida como ponto de venda de drogas, sendo o paciente avistado em conduta suspeita - guardando frasco plástico, no momento em que avistou a viatura, e passando a caminhar na direção contrária) -, ainda em via pública.

IV - Realizada busca pessoal, fora da residência, foram encontradas com o paciente drogas embaladas em porções individuais, tendo ainda, consoante as instâncias de origem, ocorrido a confissão acerca da conduta ilícita, bem como a indicação da existência de mais produtos entorpecentes em estoque em seu domicílio (de propriedade de seu pai, sendo um quarto ocupado pelo paciente). Dessa feita, devidamente configurado o flagrante permanente, fundado em justa causa, resta autorizado o ingresso no domicílio.

V - Quanto à tese de cerceamento de defesa, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que a necessidade de realização de laudo de dependência

toxicológica deve ser demonstrada com base em elementos concretos, de modo que a simples alegação da condição de usuário não é suficiente para justificar a submissão do réu à referida perícia.

VI - In casu, depreende-se dos autos que a instauração do referido incidente de dependência toxicológica foi indeferida pelas instâncias ordinárias, motivadamente, em virtude de não haver nos autos quaisquer indícios de prova a demonstrar dúvida concreta quanto à integridade mental do paciente.

VII - O art. 42 da Lei n. 11.343/06 prevê que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

VIII - A quantidade das substâncias entorpecentes, que, somadas, alcança mais de 147g (cento e quarenta e sete gramas), bem como a sua diversidade, autoriza a exasperação da pena-base na fração de um sexto.

IX - In casu, verifica-se dos excertos acima que a quantidade de droga e a reincidência foram utilizadas como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal.

X - Por derradeiro, fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 718117 / SP, relator ministro Jesuíno Rissato, julgado em 22/03/2022)

Ementa: Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Recurso defensivo buscando, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r. sentença em razão da violação à ampla defesa e a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Nulidade em razão do alegado cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Decisão de preclusão da oitiva da testemunha de defesa arrolada intempestivamente que não comporta reparos – Imprescindibilidade da inquirição não demonstrada. Preliminar – Direito de recorrer em liberdade afastado – R. decisão que manteve a custódia cautelar do acusado que se encontra devidamente justificada. Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de 104 eppendorfs de cocaína (peso líquido de 33,76 gramas); 134 invólucros de maconha (peso líquido de 344,52 gramas); e 125 invólucros de crack (peso líquido de 21,59 gramas) – Réu que, em seu interrogatório judicial, negou a acusação – Provas desfavoráveis – Relatos seguros dos guardas municipais narrando que, patrulhando em local conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram três indivíduos em uma viela. Ao se aproximarem, dois deles empreenderam fuga, mas o acusado, que estava sentado em poder de uma sacola preta, acabou sendo abordado. Em buscas, foram localizados os entorpecentes apreendidos na referida sacola – De rigor a condenação. Dosimetria – Pena-base exasperada de maneira fundamentada – Na segunda fase, reconhecidas as circunstâncias atenuante da menoridade relativa e agravante da reincidência, consideração da preponderância daquela, com redução da pena. Na derradeira etapa, não há causas de aumento ou diminuição a considerar. Regime inicial fechado mantido eis que justificado e por ser o mais adequado. Preliminares rejeitadas. Recurso defensivo improvido.

(TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1501876-07.2021.8.26.0542, relator Des. Ely Amioka, julgado em 05/04/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, desta feita, CONDENO OS RÉUS:

JESSE DA SILVA MACAGNAN, qualificado nos autos, como incurso nos arts. 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no piso;

JOÃO VICTOR FONSECA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nos arts. 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, às penas de 10 (dez) anos e 6

(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa, no piso;

LUCAS DA COSTA CHAVES FRENEDA PINTO, qualificado nos autos, como incurso nos arts. 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, às penas de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, no piso;

VANDER LUIS CAMARGO, qualificado nos autos, como incurso nos arts. 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, às penas de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.536 (um mil, quinhentos e trinta e seis) dias-multa, no piso.

Nego aos acusados o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.